

감사결과처분(요구)서

일련번호	21	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△) (△△△△△△△△△△)	처분 요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각각 21개월 이내

△△△△△△△△△△

(신분상 주의1, 행정상 통보)

제 목 환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률 미적용 등 고발 업무 처리 부적정
관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙』 제11조 규정에 의거, ‘공원 구역(공원자연보존지구 및 공원자연환경지구의 경우에 한한다.)에서 토지를 300㎡이상 불법형질변경한 자에 대하여는 『환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률』 제4조제2항에 따라 가중처벌을 요청’하여야 함
- 또한 자원 2242-20237호(2004.04.24.)호 「△△△△ 내 위법시설물 정비 및 무질서 행위 단속계획」에서는 ‘300㎡이상 불법형질변경 행위에 대하여는 『자연공원법』 및 『환경범죄 등의 단속에 관한 특별조치법』을 함께 적용하여 고발’하도록 하고 있음

2. 현황 및 지적내용

- 고발 업무 처리 부적정(가중처벌 대상 미적용) 현황

(2019.06.15. ~ 2021.07.감사일 현재.)

구분	장 소(용도지구)	행위일	적발일	고발일	자연공원법 위반내용	적용법조	비고
1	△△△△△△△△△△55-1, 산8 일원 (공원자연환경지구)	2020.04월경	2021.03.09	2021.03.18	○항상변경 - 농로포장 70.8㎡(23.6m×3m) - 농로포장 195㎡(66m×3m) - 토지형질변경 · 312㎡(24m×13m), 사면 9m	○벌칙 §22호 ○관련 §23 ①3호 ※ 환경범죄처벌법 §4 ② 적용 대상	환경범죄처벌법 미적용

- △△△△△△△△△△△△는 불법 업무를 추진함에 있어 300㎡이상 불법형질변경

행위에 대하여는 『자연공원법』 및 『환경범죄의 단속에 관한 특별조치법』에 따른 가중 처벌 요청하여 고발하여야 함에도, 2019년 6월 15일부터 2022년 7월 감사일 현재 까지 ‘형질변경 577.8㎡(농로포장 265.8㎡, 토지형질변경 312㎡)’ 고발 건에 대하여 『환경범죄 등의 단속에 관한 특별조치법』 적용 대상이나 적용하지 않고 고발 조치하는 등 고발 업무 부적정 처리한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의1 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△ △△△△△】

－ 고발 업무 처리 부적정

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△△	△△△	불법	△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△)	주의	2020.02.03. ~ 2022.02.06.

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련